BIZU DO CONCURSEIRO X APOSTILA

GCM · GUARDA CIVIL MUNICIPAL

DIREITO PROCESSUAL PENAL

BUSCA E APREENSÃO (ARTS. 240 A 250 DO CPP)

CONCURSO

Guarda Civil Municipal (GCM)

DISCIPLINA

Direito Processual Penal

BANCA

Variadas (provas de nível médio)

18	10	5	3	20
seções	quadros	dispositivos de lei	julgados e súmulas	questões comentadas

Gerado em 11/11/2026 a partir da versão atual do material no site.

Nesta apostila

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 3
2 BASE LEGAL 3
3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS 4
4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO 5
5 LEI SECA COMENTADA 11
6 JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA (STF E STJ) 12
7 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES 13
8 APLICAÇÃO NA ATIVIDADE DA GUARDA MUNICIPAL 14
9 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA) 15
10 PEGADINHAS CLÁSSICAS 16
11 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO) 17
12 RESUMO DA VÉSPERA 20
Estudo completo do assunto — material integrado 21
Mapa mental do assunto 21
Lei seca do assunto — texto oficial 22
Jurisprudência atualizada do assunto 24
Bateria de questões resolvidas 24
Revisão rápida — perguntas e respostas 28
Vídeos complementares 29

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

A **busca e apreensão** é uma das diligências mais comuns e mais sensíveis da persecução penal. Ela toca direitos fundamentais (a **intimidade**, a **liberdade**, a **casa como asilo inviolável**) e, por isso, a lei é exigente quanto à **forma**. Prova obtida com desrespeito às regras pode ser **anulada**, e o agente pode responder por **abuso de autoridade**.

O Código de Processo Penal (CPP) trata do tema nos **arts. 240 a 250**. As bancas cobram o assunto de duas maneiras:

- pela **literalidade do CPP**: o que a lei exige do mandado, em que horário se cumpre a busca, quem deve assinar o auto, quando a busca pessoal dispensa mandado;
- pela **relação com a Constituição**: quando é possível entrar em casa **sem ordem judicial** (art. 5º, XI).

Para o guarda municipal, o assunto tem utilidade imediata: a **busca pessoal** em abordagens, a **entrada em domicílio** em situação de flagrante, o respeito ao **horário** do mandado e o **registro** dos motivos de cada diligência.

> **BIZU**
>
> Guarde o esquema: **busca domiciliar** exige **fundadas razões** e, em regra, **mandado** cumprido **de dia**; **busca pessoal** exige **fundada suspeita** e **dispensa mandado** nas hipóteses do **art. 244**. A casa só se abre sem mandado em **flagrante, desastre, socorro** ou com **consentimento** do morador.

Objetivos de aprendizagem

Ao final, você deverá ser capaz de:

- definir busca e apreensão e distinguir busca domiciliar de busca pessoal;
- relacionar o art. 5º, XI, da CF com as regras do CPP;
- listar o conteúdo obrigatório do mandado de busca (art. 243);
- descrever a execução da busca domiciliar passo a passo (art. 245), inclusive com moradores ausentes;
- indicar quando a busca pessoal independe de mandado (art. 244) e o que é fundada suspeita;
- aplicar o horário-limite do abuso de autoridade (21h e 5h) e as demais regras de moderação (arts. 246 a 249);
- explicar o seguimento em jurisdição alheia (art. 250).

2 BASE LEGAL

BASE LEGAL

- **Constituição Federal, art. 5º, XI**: a casa é asilo inviolável do indivíduo.
- **Código de Processo Penal (Decreto-Lei nº 3.689/1941), arts. 240 a 250** (Título VII, Capítulo XI: "Da busca e da apreensão").
- **Lei nº 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade), art. 22**, § 1º, III, e § 2º: cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar fora do horário e exceções.

- **Jurisprudência**: Tema 280 do STF (entrada forçada em domicílio sem mandado) e julgados do STJ sobre fundada suspeita na busca pessoal (RHC 158.580/BA).

> **ATENÇÃO**
>
> O art. 245, § 4º, do CPP é muito cobrado e muito mal copiado em materiais antigos. O texto correto é: **"Observar-se-á o disposto nos §§ 2º e 3º, quando ausentes os moradores, devendo, neste caso, ser intimado a assistir à diligência qualquer vizinho, se houver e estiver presente."** Não existe, no CPP, a exigência de "dois vizinhos, ou, na falta, duas outras testemunhas". Veja a seção 4.5.

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

3.1. Busca e apreensão

- **Busca** é a diligência de **procurar** pessoa ou coisa de interesse da investigação ou do processo.
- **Apreensão** é o ato de **tomar** a coisa ou a pessoa encontrada e colocá-la **sob custódia** da autoridade.

A busca vem primeiro; a apreensão é o **resultado**, quando algo é achado. A doutrina classifica a busca como **meio de obtenção de prova**: é um instrumento para chegar às provas, e as coisas encontradas é que servem de elemento de convicção.

> **LEI SECA**
>
> **CPP, art. 240, caput.** A busca será domiciliar ou pessoal.

3.2. Duas espécies de busca

Espécie	Onde se faz	Requisito principal
Domiciliar	Casa, compartimento habitado, local de trabalho não aberto ao público	Fundadas razões e, em regra, mandado
Pessoal	Na pessoa (corpo, roupas, bolsa, mochila)	Fundada suspeita

Os tribunais admitem ainda a busca no **veículo** usado pela pessoa, tratada como extensão da busca pessoal, sob os mesmos critérios de fundada suspeita.

3.3. Quem determina a busca

A busca pode ser determinada **de ofício** pelo juiz ou a **requerimento de qualquer das partes** (art. 242). Na fase de inquérito, pode ainda ser **representada** pela autoridade policial ao juiz.

3.4. Fundadas razões x fundada suspeita

Expressão	Onde aparece	Espécie de busca
Fundadas razões	Art. 240, § 1º	Domiciliar
Fundada suspeita	Arts. 240, § 2º, e 244	Pessoal

PEGADINHA

A banca troca as expressões. **Fundadas razões** é da busca **domiciliar**; **fundada suspeita** é da busca **pessoal**. As duas exigem elementos concretos e objetivos, e não mera intuição.

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO

DOUTRINA

4.1. A casa e a Constituição

LEI SECA

CF, art. 5º, XI. a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

A Constituição permite a entrada na casa em **cinco situações**:

- com o **consentimento do morador**;
- em **flagrante delito**;
- em caso de **desastre**;
- para **prestar socorro** (estas quatro, a qualquer hora do dia ou da noite);
- por **determinação judicial**, **somente durante o dia**.

Daí decorre a regra do CPP: o **mandado só pode ser cumprido de dia**, salvo se o morador consentir.

4.2. Finalidades da busca domiciliar (art. 240, § 1º)

Procede-se à busca domiciliar, quando **fundadas razões** a autorizarem, para:

- **a)** prender criminosos;
- **b)** apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;
- **c)** apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;
- **d)** apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;
- **e)** descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;
- **f)** apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;
- **g)** apreender pessoas vítimas de crimes;
- **h)** colher qualquer elemento de convicção.

Observe que a busca domiciliar pode ter finalidade **não só acusatória**: o objeto necessário à **defesa do réu** (alínea "e") também pode justificá-la. E a alínea "g" mostra que se busca não apenas coisas, mas **pessoas vítimas de crimes**.

A alínea "f" (cartas) é discutida à luz do sigilo de correspondência; em prova, siga o texto literal.

> **BIZU**
>
> Para memorizar as alíneas: **prender, coisas de crime, falsificação, armas, prova/defesa, cartas, vítimas, qualquer elemento de convicção**.

4.3. Fundadas razões: o que exige

A expressão **fundadas razões** exige **elementos concretos e objetivos** que indiquem a **probabilidade** de encontrar o que se procura. **Mera intuição, denúncia anônima isolada ou boato não bastam.**

> **ATENÇÃO**
>
> Entrar em casa sem mandado e sem consentimento só é lícito nas hipóteses constitucionais. A alegação de flagrante deve ter **justa causa verificável**, e a entrada abusiva pode gerar **nulidade da prova** e **responsabilização do agente por abuso de autoridade** (Lei nº 13.869/2019, art. 22).

4.4. O mandado de busca (arts. 241 a 243)

O art. 241 dispõe que, quando a própria autoridade policial ou judiciária não realizar a busca pessoalmente, a busca domiciliar deverá ser **precedida da expedição de mandado**. Para a **casa**, a dispensa em favor da autoridade que a realiza pessoalmente não se sustenta diante da Constituição, que reserva ao juiz a determinação de ingresso. Na prática, **a busca domiciliar exige mandado judicial**, salvo consentimento, flagrante, desastre ou socorro.

> **LEI SECA**
>
> **CPP, art. 243.** O mandado de busca deverá: I - indicar, o mais precisamente possível, a casa em que será realizada a diligência e o nome do respectivo proprietário ou morador; ou, no caso de busca pessoal, o nome da pessoa que terá de sofrê-la ou os sinais que a identifiquem; II - mencionar o motivo e os fins da diligência; III - ser subscrito pelo escrivão e assinado pela autoridade que o fizer expedir. § 1º Se houver ordem de prisão, constará do próprio texto do mandado de busca. § 2º Não será permitida a apreensão de documento em poder do defensor do acusado, salvo quando constituir elemento do corpo de delito.

Três ideias bastam para guardar o art. 243:

- o mandado deve ser **específico**: identificar o local e o morador, ou a pessoa;
- deve ser **motivado**: indicar o **motivo** e os **fins** da diligência;
- deve ser **formal**: **subscrito pelo escrivão** e **assinado pela autoridade** que o expediu.

Mandado genérico, que autoriza varrer um bairro ou uma rua inteira, **não atende ao CPP**. Havendo **ordem de prisão**, ela pode vir no próprio texto do mandado de busca (§ 1º).

BIZU

Mandado de busca: local e pessoa identificados, **motivo e fins** da diligência, **escrivão e autoridade** assinando. A prova costuma trocar quem assina ou omitir o motivo e os fins: são itens obrigatórios.

4.5. Execução da busca domiciliar (arts. 245 a 249)

LEI SECA

CPP, art. 245, caput. As buscas domiciliares serão executadas de dia, salvo se o morador consentir que se realizem à noite, e, antes de penetrarem na casa, os executores mostrarão e lerão o mandado ao morador, ou a quem o represente, intimando-o, em seguida, a abrir a porta.

A sequência prevista na lei é uma verdadeira **lista de verificação**:

1. executar a diligência **de dia**, salvo consentimento do morador para a noite (caput);
2. **mostrar e ler** o mandado ao morador ou a quem o represente (caput);
3. **intimá-lo a abrir a porta** (caput);
4. se a própria autoridade der a busca, **declarar previamente sua qualidade e o objeto da diligência** (§ 1º);
5. em caso de **desobediência**, será **arrombada a porta** e forçada a entrada (§ 2º);
6. **recalcitrando** o morador, será permitido o emprego de **força contra coisas** existentes no interior da casa, para o descobrimento do que se procura (§ 3º);
7. **ausentes os moradores**, aplica-se o disposto nos §§ 2º e 3º, devendo ser **intimado a assistir à diligência qualquer vizinho, se houver e estiver presente** (§ 4º);
8. se é determinada a pessoa ou coisa que se vai procurar, o **morador será intimado a mostrá-la** (§ 5º);
9. **descoberta** a pessoa ou coisa, será **imediatamente apreendida** e posta sob **custódia** da autoridade ou de seus agentes (§ 6º);
10. **finda a diligência**, os executores lavrarão **auto circunstanciado**, assinando-o com **duas testemunhas presenciais**, sem prejuízo do disposto no § 4º (§ 7º).

Moradores ausentes: o texto correto do § 4º

- A **ausência do morador não impede** a busca domiciliar autorizada por mandado.
- Mesmo sem morador, aplicam-se o § 2º (arrombamento) e o § 3º (força contra coisas no interior da casa).
- Deve ser intimado a assistir **um vizinho qualquer**, e apenas **se houver vizinho e ele estiver presente**. Se não houver vizinho disponível, isso é registrado no auto, e a diligência prossegue.

Não confunda § 4º com § 7º

- **§ 7º:** o auto circunstanciado é assinado com **duas testemunhas presenciais**.
- **§ 4º:** na ausência dos moradores, é intimado **qualquer vizinho**, se houver e estiver presente.
- São exigências **diferentes e cumulativas**: "duas testemunhas" é regra do **auto**; "qualquer vizinho" é regra da **ausência dos moradores**.

PEGADINHA

"Ausentes os moradores, a busca deve ser adiada." **Errado.** A ausência não impede a diligência. "Ausentes os moradores, exigem-se dois vizinhos." **Errado.** A lei fala em **qualquer vizinho, se houver e estiver presente**. "O auto é assinado por uma testemunha." **Errado.** São **duas** testemunhas presenciais.

EXEMPLO

A equipe chega à casa indicada no mandado às 7h, mostra o mandado e o lê à moradora, intima-a a abrir a porta e ela se recusa. Autorizada pelo art. 245, § 2º, a equipe arromba a porta e prossegue. Ao término, é lavrado auto circunstanciado, assinado pelos executores e por duas testemunhas presenciais. Se, em vez disso, não houvesse ninguém em casa, seria preciso intimar um vizinho presente para assistir à diligência.

4.6. Horário da busca e abuso de autoridade

O CPP não define o que é "dia", e a doutrina discute o critério (horário fixo ou claridade natural). Para fins penais, porém, a **Lei de Abuso de Autoridade (Lei nº 13.869/2019, art. 22, § 1º, III)** pune quem **cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21h ou antes das 5h**. O **§ 2º** do mesmo artigo afasta o crime quando o ingresso é para **prestar socorro** ou quando há **fundados indícios de flagrante delito ou de desastre**.

Por isso, a prudência manda cumprir o mandado **entre 5h e 21h** e, fora desse horário, **só com consentimento do morador**.

Situação	Horário permitido para entrar
Cumprimento de mandado judicial	De dia (entre 5h e 21h, para evitar o crime do art. 22); à noite, só com consentimento do morador
Consentimento do morador	A qualquer hora
Flagrante delito	A qualquer hora
Desastre	A qualquer hora
Prestar socorro	A qualquer hora

ATENÇÃO

Flagrante, desastre e socorro dispensam **ordem judicial e restrição de horário** para entrar em casa. Já a **ordem judicial** só vale **de dia**. A banca costuma inverter: "o mandado pode ser cumprido a qualquer hora" é **falso**.

4.7. Local de trabalho, compartimento habitado e moderação (arts. 246 a 248)

- **Art. 246:** as regras da execução valem também para **compartimento habitado**, **aposento de habitação coletiva** e **compartimento não aberto ao público onde alguém exerça profissão ou atividade**. O escritório fechado do advogado ou do contador, por exemplo, tem a mesma proteção da casa.
- **Art. 247:** se **nada for encontrado**, os **motivos da diligência serão comunicados** a quem a sofreu, **se o requerer**.
- **Art. 248:** em casa habitada, a busca será feita de modo a **não molestar os moradores mais do que o indispensável** para o êxito da diligência.

4.8. Busca em mulher (art. 249)

> **LEI SECA**
>
> **CPP, art. 249.** A busca em mulher será feita por outra mulher, se não importar retardamento ou prejuízo da diligência.

A regra é a revista por **outra mulher**, **desde que isso não retarde nem prejudique** a diligência.

4.9. Busca pessoal (arts. 240, § 2º, e 244)

> **LEI SECA**
>
> **CPP, art. 240, § 2º.** Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.

> **LEI SECA**
>
> **CPP, art. 244.** A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

A busca pessoal **dispensa mandado** em **três casos**:

1. quando há **prisão** (inclusive em flagrante);
2. quando há **fundada suspeita** de que a pessoa esteja na posse de **arma proibida** ou de **objetos ou papéis que constituam corpo de delito**;
3. quando a medida for determinada **no curso de busca domiciliar**.

Hipótese	Base legal
Em razão de prisão	Art. 244
Fundada suspeita de arma proibida ou corpo de delito	Art. 244
Determinada no curso de busca domiciliar	Art. 244

Fundada suspeita

A fundada suspeita exige **fatos concretos e objetivos** que a justifiquem, e não impressões genéricas. Os tribunais superiores rejeitam buscas baseadas **apenas** em **aparência, cor da pele, vestimenta, nervosismo, local de abordagem ou "atitude suspeita" genérica**. A exigência de indicar a razão da busca é coerente com a necessidade de **controle posterior**.

> **EXEMPLO**
>
> Ver a pessoa **esconder um volume com formato de arma na cintura** é elemento concreto e objetivo. Apenas **"parecer nervoso"** não é.

> **BIZU**
>
> Busca pessoal: **fundada suspeita**, e não mera desconfiança. Sem mandado, só nas hipóteses do art. 244. Em mulher, preferencialmente por outra mulher (art. 249). **Registre sempre**, no boletim, os fatos que motivaram a revista.

4.10. Seguimento em jurisdição alheia (art. 250)

> **LEI SECA**
>
> **CPP, art. 250, caput.** A autoridade ou seus agentes poderão penetrar no território de jurisdição alheia, ainda que de outro Estado, quando, para o fim de apreensão, forem no seguimento de pessoa ou coisa, devendo apresentar-se à competente autoridade local, antes da diligência ou após, conforme a urgência desta.

O art. 250 trata do **seguimento**, a perseguição de pessoa ou coisa que se desloca para outra circunscrição. A autoridade ou seus agentes podem **ultrapassar os limites da sua jurisdição**, mesmo para outro Estado, mas devem **apresentar-se à autoridade local**, **antes ou depois** da diligência, conforme a urgência.

O § 1º define o seguimento. Entende-se que há seguimento quando a autoridade ou seus agentes:

- **a)** tendo conhecimento direto da remoção ou transporte, os seguem **sem interrupção**, ainda que depois os percam de vista; ou
- **b)** ainda que não os tenham avistado, mas sabendo por **informações fidedignas ou circunstâncias indiciárias** que estão sendo removidos ou transportados em determinada direção, vão ao seu encalço.

O § 2º autoriza as autoridades locais, se tiverem **fundadas razões para duvidar** da legitimidade dos agentes ou dos mandados, a exigir provas dessa legitimidade, **mas sem frustrar a diligência**.

4.11. Limites: documento do defensor

É **vedada** a apreensão de documento em poder do **defensor do acusado**, **salvo** quando constituir **elemento do corpo de delito** (art. 243, § 2º). A regra protege o exercício da defesa.

5 LEI SECA COMENTADA

LEI SECA

> **LEI SECA**
>
> **CPP, arts. 240 e 241.** Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. [...] Art. 241. Quando a própria autoridade policial ou judiciária não a realizar pessoalmente, a busca domiciliar deverá ser precedida da expedição de mandado.

Comentário. O mandado é necessário para a busca domiciliar. A exceção constitucional é o ingresso em **flagrante, desastre ou para prestar socorro** (CF, art. 5º, XI), além do consentimento do morador.

> **LEI SECA**
>
> **CPP, art. 240, §§ 1º e 2º.** § 1º Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: a) prender criminosos; b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; g) apreender pessoas vítimas de crimes; h) colher qualquer elemento de convicção. § 2º Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.

Comentário. A busca domiciliar exige **fundadas razões**; a busca pessoal exige **fundada suspeita**. Observe que a busca pessoal do § 2º **não** inclui as letras "a" (prender criminosos) e "g" (vítimas) do § 1º, pois o texto remete às letras "b a f" e "h".

> **LEI SECA**
>
> **CPP, art. 244.** A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Comentário. É a regra que mais interessa ao guarda: busca pessoal **sem mandado** em três hipóteses. O STJ exige fundada suspeita **objetiva**, descrita concretamente, não bastando impressões subjetivas, "atitude suspeita" ou nervosismo.

> **LEI SECA**
>
> **CPP, art. 245, caput e §§ 1º a 4º.** Art. 245. As buscas domiciliares serão executadas de dia, salvo se o morador consentir que se realizem à noite, e, antes de penetrarem na casa, os executores mostrarão e lerão o mandado ao morador, ou a quem o represente, intimando-o, em seguida, a abrir a porta. § 1º Se a própria autoridade der a busca, declarará previamente sua qualidade e o objeto da diligência. § 2º Em caso de desobediência, será arrombada a porta e forçada a entrada. § 3º Recalcitrando o morador, será permitido o emprego de força contra coisas existentes no interior da casa, para o descobrimento do que

> se procura. § 4º Observar-se-á o disposto nos §§ 2º e 3º, quando ausentes os moradores, devendo, neste caso, ser intimado a assistir à diligência qualquer vizinho, se houver e estiver presente.

Comentário. Formalidades da busca com mandado: execução **diurna** (salvo consentimento para a noite), **leitura** do mandado, e **uso de força** apenas em caso de desobediência ou recalcitrância. Na ausência dos moradores, intima-se **qualquer vizinho, se houver e estiver presente** (não existe a exigência de dois vizinhos).

> LEI SECA
>
> **CPP, art. 245, §§ 5º a 7º.** § 5º Se é determinada a pessoa ou coisa que se vai procurar, o morador será intimado a mostrá-la. § 6º Descoberta a pessoa ou coisa que se procura, será imediatamente apreendida e posta sob custódia da autoridade ou de seus agentes. § 7º Finda a diligência, os executores lavrarão auto circunstanciado, assinando-o com duas testemunhas presenciais, sem prejuízo do disposto no § 4º.

Comentário. O **auto circunstanciado** é o relatório detalhado da diligência, assinado pelos executores e por **duas testemunhas presenciais**.

> LEI SECA
>
> **CPP, art. 249.** A busca em mulher será feita por outra mulher, se não importar retardamento ou prejuízo da diligência.

Comentário. A regra tem uma ressalva expressa: a revista por mulher cede se **retardar ou prejudicar** a diligência.

> LEI SECA
>
> **Lei nº 13.869/2019, art. 22, § 1º, III, e § 2º.** (cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21h ou antes das 5h; o crime é afastado quando o ingresso é para prestar socorro ou quando há fundados indícios de flagrante delito ou de desastre.)

Comentário. Resume o horário-limite penalmente relevante para o cumprimento do mandado domiciliar: **entre 5h e 21h**.

6 JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA (STF E STJ)

JURISPRUDÊNCIA

> JURISPRUDÊNCIA
>
> **Entrada forçada em domicílio sem mandado (Tema 280, STF).** A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em **fundadas razões**, devidamente **justificadas a posteriori**, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de **flagrante delito**, sob pena de **responsabilidade disciplinar, civil e penal** do agente ou da autoridade, e de

nulidade dos atos praticados.

JURISPRUDÊNCIA

Busca pessoal e fundada suspeita (STJ, RHC 158.580/BA). A mera alegação genérica de "atitude suspeita" é insuficiente. Exige-se **fundada suspeita (justa causa)**, baseada em juízo de probabilidade, descrita com precisão e aferida objetivamente, de que a pessoa porta arma proibida ou objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Não bastam informações de fonte não identificada ou impressões subjetivas. A violação gera a **ilicitude da prova** obtida e das dela derivadas.

Comentário.

As duas teses se complementam: tanto para entrar em casa sem mandado quanto para revistar a pessoa, a justificativa deve ser **concreta, objetiva e registrada**. A ausência de justa causa contamina a prova.

7 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES

COMPARAÇÃO

7.1. Busca domiciliar x busca pessoal

Ponto	Domiciliar	Pessoal
Fundamento	Fundadas razões	Fundada suspeita
Mandado	Em regra, sim	Dispensado nos casos do art. 244
Horário	De dia, salvo consentimento (mandado)	Sem restrição específica no CPP
Garantia constitucional	Art. 5º, XI (casa)	Intimidade e liberdade (art. 5º, X, e outros)

7.2. Quando se pode entrar na casa sem mandado

Hipótese	A qualquer hora?
Consentimento do morador	Sim
Flagrante delito	Sim
Desastre	Sim
Prestar socorro	Sim
Ordem judicial (mandado)	Não, só de dia (salvo consentimento)

7.3. Mandado x auto

Peça	Quem subscreve/assina
Mandado de busca (art. 243)	Subscrito pelo escrivão e assinado pela autoridade que o expediu
Auto circunstanciado (art. 245, § 7º)	Executores e duas testemunhas presenciais

7.4. § 4º x § 7º do art. 245

Dispositivo	Situação	Exigência
§ 4º	Moradores ausentes	Intimar qualquer vizinho, se houver e estiver presente
§ 7º	Fim da diligência	Auto assinado por duas testemunhas presenciais

7.5. Fundadas razões x fundada suspeita

Aspecto	Fundadas razões	Fundada suspeita
Busca	Domiciliar	Pessoal
Dispositivo	Art. 240, § 1º	Arts. 240, § 2º, e 244
Exigência	Elementos concretos de que se encontrará o que se procura	Elementos objetivos de posse de arma proibida ou corpo de delito

COMPARAÇÃO

Domiciliar: casa, mandado, de dia, fundadas razões. **Pessoal:** pessoa, sem mandado nas hipóteses do art. 244, fundada suspeita. **Seguimento (art. 250):** perseguição que ultrapassa a jurisdição; apresentar-se à autoridade local.

8 APLICAÇÃO NA ATIVIDADE DA GUARDA MUNICIPAL

- **Abordagem e revista.** A busca pessoal depende de **fundada suspeita objetiva** (ou de prisão). O guarda deve ser capaz de **descrever em palavras os fatos concretos** que motivaram a revista: volume em formato de arma, entrega de objeto em local de tráfico, informação específica e confiável. "Atitude suspeita" e nervosismo, sozinhos, não bastam.
- **Registro.** Registre sempre, no boletim de ocorrência, os fatos que fundamentaram a busca. O registro é o que permite o **controle posterior** e protege o agente e a prova.
- **Revista em mulher.** Sempre que possível, a revista é feita por **outra mulher** (art. 249), sem retardar a diligência.
- **Entrada em domicílio.** Sem mandado e sem consentimento, só em **flagrante, desastre ou socorro**, e com

justa causa verificável (Tema 280/STF). Denúncia anônima isolada e intuição não bastam.

- **Cumprimento de mandado.** Quando houver mandado, observar: **horário** (entre 5h e 21h), **leitura e exibição** do mandado, **intimação para abrir a porta**, uso de força **apenas** em caso de desobediência, **vizinho** se houver ausência, **auto** com duas testemunhas.
- **Abuso de autoridade.** Cumprir mandado domiciliar após as 21h ou antes das 5h, sem consentimento, pode configurar crime (Lei nº 13.869/2019, art. 22, § 1º, III).
- **Perseguição entre jurisdições.** Em perseguição a veículo ou pessoa que cruza a divisa, é possível prosseguir no **seguimento** e **apresentar-se à autoridade local** (art. 250), antes ou depois da diligência, conforme a urgência.

EXEMPLO

A autoridade policial recebe mandado judicial de busca em residência. Os agentes chegam às 22h, e o morador, acordado, **consente** que a diligência seja feita naquele momento. A busca é **válida**: a exceção da diligência noturna é o consentimento do morador, observadas as demais formalidades (ler o mandado, intimar a abrir a porta).

9 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA)

MAIS COBRADO

O QUE MAIS CAI

1. **Espécies**: busca domiciliar e busca pessoal (art. 240).
2. **Fundadas razões x fundada suspeita**.
3. **CF, art. 5º, XI**: casa, consentimento, flagrante, desastre, socorro e ordem judicial **de dia**.
4. **Horário**: mandado de dia; 21h e 5h na Lei de Abuso de Autoridade.
5. **Conteúdo do mandado** (art. 243): local e morador ou pessoa, motivo e fins, escrivão e autoridade; ordem de prisão no próprio mandado.
6. **Execução**: mostrar e ler o mandado, intimar a abrir a porta; arrombamento (§ 2º); força contra coisas (§ 3º).
7. **Moradores ausentes**: **qualquer vizinho**, se houver e estiver presente (§ 4º).
8. **Auto circunstanciado**: **duas testemunhas presenciais** (§ 7º).
9. **Busca pessoal sem mandado**: prisão, fundada suspeita, no curso de busca domiciliar (art. 244).
10. **Fundada suspeita** objetiva (STJ): nada de "atitude suspeita" genérica.
11. **Mulher por mulher** (art. 249), se não retardar a diligência.
12. **Documento do defensor**: vedada a apreensão, salvo corpo de delito.
13. **Seguimento** (art. 250): ultrapassar jurisdição e apresentar-se à autoridade local.
14. **Tema 280/STF**: entrada forçada sem mandado exige fundadas razões justificadas a posteriori.

RESUMO

Os campeões de cobrança: casa e Constituição, horário do mandado, conteúdo do mandado, art. 245 (§ 4º e § 7º), busca pessoal sem mandado (art. 244) e fundada suspeita objetiva.

10 PEGADINHAS CLÁSSICAS

PEGADINHA

PEGADINHA

✗ *"O mandado de busca domiciliar pode ser cumprido a qualquer hora do dia ou da noite."*
Falso. A regra constitucional e a do CPP é o dia, salvo consentimento do morador. À noite só com consentimento (e, em qualquer caso, o crime do art. 22 da Lei nº 13.869/2019 pune o cumprimento após 21h ou antes das 5h).

✗ *"Para busca domiciliar basta fundada suspeita."*
Falso. Para a busca domiciliar exige-se fundadas razões; fundada suspeita é da busca pessoal.

✗ *"Ausentes os moradores, a busca deve ser adiada até que retornem."*
Falso. A ausência não impede a diligência; intima-se qualquer vizinho, se houver e estiver presente.

✗ *"Ausentes os moradores, exigem-se dois vizinhos ou duas testemunhas."*
Falso. O art. 245, § 4º, fala em qualquer vizinho, se houver e estiver presente.

✗ *"O auto circunstanciado é assinado por uma testemunha."*
Falso. São duas testemunhas presenciais.

✗ *"O mandado de busca pode ser genérico, abrangendo uma rua inteira."*
Falso. O art. 243 exige a indicação precisa da casa e do morador, ou da pessoa a ser revistada.

✗ *"O mandado dispensa a indicação do motivo e dos fins da diligência."*
Falso. Motivo e fins são requisitos obrigatórios do mandado.

✗ *"A busca pessoal sempre exige mandado judicial."*
Falso. Independe de mandado na prisão, na fundada suspeita de arma proibida ou corpo de delito e no curso de busca domiciliar.

✗ *"Nervosismo e atitude suspeita, por si sós, justificam a busca pessoal."*
Falso. Os tribunais superiores exigem fundada suspeita baseada em elementos objetivos e concretos.

✗ *"A busca em mulher deve ser feita por outra mulher em qualquer hipótese."*
Falso. A regra cede se a observância retardar ou prejudicar a diligência.

✗ *"É permitida a apreensão de qualquer documento em poder do advogado do acusado."*
Falso. É vedada, salvo se constituir elemento do corpo de delito.

✗ *"Em perseguição, o agente não pode sair da sua jurisdição."*
Falso. O art. 250 permite o seguimento mesmo em outro Estado, devendo apresentar-se à autoridade local.

✗ *"A ordem judicial permite entrar em casa a qualquer hora, assim como o flagrante."*
Falso. A ordem judicial só vale de dia; flagrante, desastre e socorro valem a qualquer hora.

11 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO)

TREINO

QUESTÃO 01

Segundo o art. 240 do Código de Processo Penal, a busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, pode ter por finalidade, entre outras:

A) cobrar do morador tributos municipais em atraso, com apreensão de bens.
B) apreender armas e munições e instrumentos utilizados na prática de crime.
C) fiscalizar a regularidade do alvará de funcionamento de comércios vizinhos.
D) interrogar o morador sobre fatos sem relação com infração penal.

Gabarito: B.

O art. 240, § 1º, "d", prevê a apreensão de armas e munições e de instrumentos utilizados na prática de crime. As demais alternativas descrevem atividades administrativas ou tributárias, estranhas às finalidades legais da busca.

QUESTÃO 02

Em relação ao horário de cumprimento de mandado de busca domiciliar, é correto afirmar que:

A) pode ser cumprido a qualquer hora, desde que haja urgência.
B) só pode ser cumprido após as 18h.
C) só pode ser cumprido de madrugada, para evitar a fuga do investigado.
D) deve ser cumprido de dia, salvo se o morador consentir que seja à noite.

Gabarito: D.

O art. 245 do CPP e o art. 5º, XI, da CF fixam o dia como regra para o cumprimento do mandado, com a exceção do consentimento do morador. As demais alternativas contrariam essa regra.

QUESTÃO 03

Na execução de busca domiciliar, estando ausentes os moradores, o art. 245, § 4º, do CPP determina que:

A) seja intimado a assistir à diligência qualquer vizinho, se houver e estiver presente.
B) a diligência seja adiada até o retorno dos moradores.

C sejam intimados dois vizinhos e, na falta destes, duas outras testemunhas.

D a diligência seja cancelada e o mandado devolvido ao juiz.

Gabarito: A.

A ausência do morador não impede a busca; aplicam-se os §§ 2º e 3º e intima-se qualquer vizinho, se houver e estiver presente. A alternativa C traz redação que não existe no CPP; as alternativas B e D criam consequências que a lei não prevê.

QUESTÃO 04

Finda a diligência de busca domiciliar, os executores lavrarão auto circunstanciado, que deve ser assinado:

A apenas pelo morador.

B pelo juiz que expediu o mandado.

C pelos executores e por duas testemunhas presenciais.

D pelo escrivão e por uma testemunha.

Gabarito: C.

O art. 245, § 7º, determina que os executores lavrem o auto circunstanciado, assinando-o com duas testemunhas presenciais. A assinatura do juiz e do escrivão é exigida no mandado, e não no auto.

QUESTÃO 05

A busca pessoal independe de mandado, nos termos do art. 244 do CPP, em qual das seguintes hipóteses?

A Quando a pessoa aparenta nervosismo diante da guarnição.

B Quando houver prisão ou fundada suspeita de posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito.

C Quando a pessoa reside em área considerada perigosa.

D Quando a guarnição entende, pela vestimenta, que a pessoa é suspeita.

Gabarito: B.

O art. 244 dispensa o mandado na prisão, na fundada suspeita de arma proibida ou corpo de delito e no curso de busca domiciliar. Nervosismo, local de moradia e vestimenta, sozinhos, não configuram fundada suspeita objetiva.

QUESTÃO 06

Segundo o entendimento do STF (Tema 280), a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando:

A) o morador estiver ausente.
B) houver denúncia anônima, ainda que isolada.
C) a guarnição tiver intuição de que há algo ilícito no local.
D) houver fundadas razões, justificadas a posteriori, de que dentro da casa ocorre flagrante delito.

Gabarito: D.

A tese exige fundadas razões, devidamente justificadas depois, de que há flagrante delito no interior da casa, sob pena de responsabilização e nulidade dos atos. Ausência do morador, denúncia anônima isolada e intuição não bastam.

QUESTÃO 07

A expressão "fundadas razões" aparece no CPP em relação à busca:

A) domiciliar, enquanto a busca pessoal exige "fundada suspeita".
B) pessoal, enquanto a busca domiciliar exige "fundada suspeita".
C) pessoal e domiciliar, sem distinção de expressões.
D) apenas em perseguição fora da jurisdição.

Gabarito: A.

O art. 240, § 1º, exige fundadas razões para a busca domiciliar; o § 2º e o art. 244 exigem fundada suspeita para a busca pessoal. As expressões não se confundem.

QUESTÃO 08

Quanto ao mandado de busca, o art. 243 do CPP exige que ele:

A) possa abranger toda uma rua, sem identificar moradores.
B) dispense a menção ao motivo da diligência.
C) indique, o mais precisamente possível, a casa e o nome do morador (ou, na busca pessoal, a pessoa), mencione o motivo e os fins da diligência e seja subscrito pelo escrivão e assinado pela autoridade que o expedir.
D) seja redigido apenas verbalmente.

Gabarito: C.

O mandado deve ser específico, motivado e formal. Mandado genérico ou verbal não atende ao CPP, e o motivo e os fins são obrigatórios.

QUESTÃO 09

Uma equipe de guardas, em seguimento a um veículo, atravessa a divisa de outro Estado. Segundo o art. 250 do CPP, a equipe:

A) deve interromper imediatamente o seguimento, pois não pode sair da sua jurisdição.
B) pode prosseguir no seguimento e deve apresentar-se à autoridade local, antes ou depois da diligência, conforme a urgência.
C) só pode prosseguir com novo mandado do juiz do outro Estado.
D) pode prosseguir sem comunicar ninguém.

Gabarito: B.

O art. 250 autoriza penetrar em jurisdição alheia, ainda que de outro Estado, no seguimento de pessoa ou coisa, devendo apresentar-se à autoridade local. A alternativa A ignora a autorização legal; a C exige mandado que a lei dispensa; a D omite a apresentação à autoridade local.

QUESTÃO 10

Quanto à apreensão de documentos em poder do defensor do acusado, o CPP:

A) permite a apreensão de qualquer documento.
B) veda a apreensão de qualquer documento, sem exceção.
C) permite a apreensão apenas se o defensor estiver ausente.
D) veda a apreensão, salvo quando o documento constituir elemento do corpo de delito.

Gabarito: D.

O art. 243, § 2º, veda a apreensão de documento em poder do defensor do acusado, salvo quando constituir elemento do corpo de delito. A regra protege o exercício da defesa, mas admite a exceção.

12 RESUMO DA VÉSPERA

REVISÃO

REVISÃO

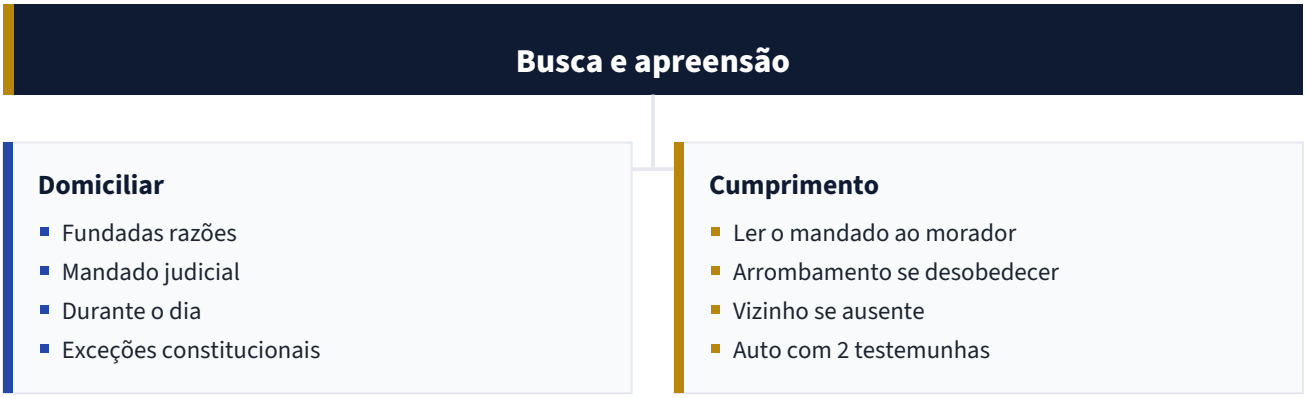
- **Busca** procura pessoa ou coisa; **apreensão** é a retirada e a custódia do que foi encontrado. Espécies: **domiciliar** e **pessoal**.
- Busca domiciliar: **fundadas razões** e, em regra, **mandado**. Busca pessoal: **fundada suspeita**.
- **CF, art. 5º, XI**: casa é asilo inviolável; entrada só com **consentimento**, **flagrante**, **desastre**, **socorro** (a qualquer hora) ou **ordem judicial (de dia)**.
- **Mandado (art. 243)**: casa e morador (ou pessoa) identificados; **motivo e fins**; **escrivão e autoridade**; ordem de prisão no próprio texto; **sem mandado genérico**.

- **Horário**: de dia, salvo consentimento; **Lei nº 13.869/2019, art. 22, § 1º, III**: crime cumprir mandado domiciliar **após 21h ou antes das 5h** (exceções no § 2º: socorro, flagrante, desastre).
- **Execução (art. 245)**: mostrar e ler o mandado; intimar a abrir a porta; **arrombamento** na desobediência; **força contra coisas** na recalcitrância.
- **Moradores ausentes**: intimar **qualquer vizinho, se houver e estiver presente** (§ 4º). **Auto circunstanciado**: **duas testemunhas presenciais** (§ 7º).
- **Art. 246**: vale também para compartimento habitado e local de trabalho não aberto ao público. **Art. 247**: motivos comunicados se nada for encontrado e se requerido. **Art. 248**: não molestar além do indispensável.
- **Art. 249**: **mulher revista mulher**, se não retardar a diligência.
- **Busca pessoal sem mandado (art. 244)**: **prisão**; **fundada suspeita** de arma proibida ou corpo de delito; **no curso de busca domiciliar**.
- **Fundada suspeita** exige **elementos objetivos** (STJ): nervosismo ou "atitude suspeita" genérica não bastam.
- **Tema 280/STF**: entrada forçada sem mandado exige **fundadas razões** de flagrante, justificadas **a posteriori**.
- **Art. 250**: **seguimento** em jurisdição alheia, ainda que de outro Estado; **apresentar-se à autoridade local**, antes ou depois, conforme a urgência.
- **Documento do defensor**: não se apreende, salvo se constituir **elemento do corpo de delito** (art. 243, § 2º).

Estudo completo do assunto — material integrado

Esta parte reúne, num só lugar, tudo o que o Bizu do Concurseiro X tem conferido sobre este assunto: o mapa mental, o texto oficial da lei, a jurisprudência atualizada, a doutrina que as bancas cobram, uma bateria de questões resolvidas e a revisão rápida. Use-a depois da leitura da apostila para fixar e treinar.

Mapa mental do assunto



Pessoal

- Sem mandado na prisão
- Fundada suspeita objetiva
- Durante busca domiciliar
- Mulher por mulher

Outras regras

- De ofício ou a pedido
- Escritórios e consultórios

Lei seca do assunto — texto oficial

LEI SECA

Dispositivos conferidos na fonte oficial (fonte oficial). Leia o texto exato: a banca troca uma palavra e muda a resposta.

art. 240 e 241 — Código de Processo Penal (Decreto-Lei nº 3.689/1941) TEXTO LEGAL

> Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. [...] Art. 241. Quando a própria autoridade policial ou judiciária não a realizar pessoalmente, a busca domiciliar deverá ser precedida da expedição de mandado.

Observação: Mandado necessário para busca domiciliar. Exceção: flagrante, desastre ou para prestar socorro (CF, art. 5º, XI).

Art. 244 — Código de Processo Penal (Decreto-Lei nº 3.689/1941) TEXTO LEGAL

> Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Observação: Busca pessoal sem mandado. O STJ exige fundada suspeita objetiva, descrita concretamente, não bastando impressões subjetivas, 'atitude suspeita' ou nervosismo.

Art. 245, caput — Código de Processo Penal (Decreto-Lei nº 3.689/1941) TEXTO LEGAL

> Art. 245. As buscas domiciliares serão executadas de dia, salvo se o morador consentir que se realizem à noite, e, antes de penetrarem na casa, os executores mostrarão e lerão o mandado ao morador, ou a quem o represente, intimando-o, em seguida, a abrir a porta.

Observação: Mandado cumpre-se de dia; à noite só com consentimento. Os §§ 2º a 7º tratam de arrombamento, ausência do morador e auto circunstanciado com duas testemunhas.

Art. 240, §§ 1º e 2º — Código de Processo Penal (Decreto-Lei nº 3.689/1941) TEXTO LEGAL

> Art. 240. [...]
>
> § 1º Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:
>
> **a)** prender criminosos;
>
> **b)** apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;
>
> **c)** apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;
>
> **d)** apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;
>
> **e)** descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;
>
> **f)** apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;
>
> **g)** apreender pessoas vítimas de crimes;
>
> **h)** colher qualquer elemento de convicção.
>
> § 2º Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.

Observação: Busca domiciliar exige 'fundadas razões'; busca pessoal exige 'fundada suspeita'. A alínea f (cartas) é discutida à luz do sigilo de correspondência.

Art. 245, caput e §§ 1º a 4º — Código de Processo Penal (Decreto-Lei nº 3.689/1941) TEXTO LEGAL

> Art. 245. As buscas domiciliares serão executadas de dia, salvo se o morador consentir que se realizem à noite, e, antes de penetrarem na casa, os executores mostrarão e lerão o mandado ao morador, ou a quem o represente, intimando-o, em seguida, a abrir a porta.
>
> § 1º Se a própria autoridade der a busca, declarará previamente sua qualidade e o objeto da diligência.
>
> § 2º Em caso de desobediência, será arrombada a porta e forçada a entrada.
>
> § 3º Recalcitrando o morador, será permitido o emprego de força contra coisas existentes no interior da casa, para o descobrimento do que se procura.
>
> § 4º Observar-se-á o disposto nos §§ 2º e 3º, quando ausentes os moradores, devendo, neste caso, ser intimado a assistir à diligência qualquer vizinho, se houver e estiver presente.

Observação: Formalidades da busca domiciliar com mandado: execução diurna (salvo consentimento do morador para noturna), leitura do mandado, e uso de força apenas em caso de recalcitrância.

Jurisprudência atualizada do assunto

JURISPRUDÊNCIA

STF

STF — Tema 280/STF

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

STJ

STJ — RHC 158.580/BA

Busca pessoal (art. 244 CPP): a mera alegação genérica de "atitude suspeita" é insuficiente. Exige-se fundada suspeita (justa causa) baseada em juízo de probabilidade, descrita com precisão e aferida objetivamente, de que a pessoa porta arma proibida ou objetos/papéis que constituam corpo de delito; não bastam informações de fonte não identificada ou impressões subjetivas. A violação gera ilicitude da prova obtida e das dela derivadas.

Bateria de questões resolvidas

Questões no padrão da banca, com gabarito e comentário. Tente responder antes de ler o gabarito.

QUESTÃO 1

Agentes que penetram em jurisdição alheia, ainda que de outro Estado, para apreender pessoa ou coisa que seguem podem ter sua atuação questionada. Segundo o art. 250, § 2º, do Código de Processo Penal, as autoridades locais, diante de fundadas razões para duvidar da legitimidade dessas pessoas ou da legalidade dos mandados apresentados, poderão

A) prender os agentes visitantes por usurpação de função, em todos os casos de dúvida
B) dispensar a apresentação dos agentes à autoridade local, ainda que a diligência seja urgente
C) determinar a devolução imediata do material apreendido, sem exigir prova alguma
D) exigir as provas dessa legitimidade, de modo que não se frustre a diligência
E) impedir a diligência até que o Tribunal de Justiça local se manifeste sobre a legitimidade

Gabarito: D

O § 2º do art. 250 permite às autoridades locais, havendo fundadas razões para duvidar, exigir as provas da legitimidade das pessoas ou da legalidade dos mandados, mas sem frustrar a diligência. O caput impõe aos agentes que se apresentem à autoridade local antes da diligência ou após, conforme a urgência.

QUESTÃO 2

No cumprimento de mandado de busca domiciliar em que se procura determinada pessoa ou coisa, o Código de Processo Penal prevê que o morador será intimado a mostrá-la e que, descoberta a pessoa ou coisa procurada, ela será

A) entregue ao morador, desde que ele se comprometa a apresentá-la quando solicitado
B) imediatamente apreendida e posta sob custódia da autoridade ou de seus agentes
C) apreendida somente após a expedição de novo mandado, específico para a apreensão
D) fotografada e devolvida ao morador, que ficará como fiel depositário até decisão judicial
E) destruída no próprio local, com registro em ata e fotografia do descarte

Gabarito: B

Os §§ 5º e 6º do art. 245 dispõem que, se for determinada a pessoa ou coisa a procurar, o morador será intimado a mostrá-la e, descoberta, ela será imediatamente apreendida e posta sob custódia da autoridade ou de seus agentes. Não se exige novo mandado nem se deixa o bem com o morador.

QUESTÃO 3

Em casa habitada, a busca, segundo o CPP, será feita de modo que

A) os moradores sejam afastados do imóvel durante toda a diligência.
B) não moleste os moradores mais do que o indispensável para o êxito da diligência.
C) todos os pertences sejam revirados, sem limite.
D) os moradores permaneçam algemados até o fim.
E) cause o maior constrangimento possível ao investigado.

Gabarito: B

O art. 248 impõe proporcionalidade: a busca não deve incomodar os moradores além do necessário.

QUESTÃO 4

De acordo com o art. 243 do CPP, o mandado de busca deverá, entre outros requisitos,

A) autorizar a entrada em qualquer casa do bairro em que o investigado reside.
B) dispensar a menção ao motivo e aos fins da diligência.
C) ser expedido verbalmente pela autoridade.
D) ser assinado pelo comandante da guarda municipal.
E) indicar, o mais precisamente possível, a casa em que será realizada a diligência e o nome do proprietário ou morador, ou, na busca pessoal, o nome da pessoa ou os sinais que a identifiquem.

Gabarito: E

O mandado deve individualizar o local ou a pessoa, mencionar o motivo e os fins da diligência e ser

subscrito pelo escrivão e assinado pela autoridade que o expediu.

QUESTÃO 5

Segundo o art. 242 do Código de Processo Penal, a busca poderá ser determinada

A somente a requerimento do Ministério Público.
B de ofício ou a requerimento de qualquer das partes.
C exclusivamente de ofício pelo delegado de polícia.
D apenas por provocação da vítima.
E somente por determinação da autoridade administrativa municipal.

Gabarito: B

O art. 242 do CPP prevê que a busca pode ser determinada de ofício pela autoridade (juiz) ou a requerimento de qualquer das partes, o que inclui acusação e defesa. A letra A restringe ao Ministério Público; C diz que seria somente do delegado, o que não é a regra do dispositivo; D e E atribuem a iniciativa à vítima ou à autoridade municipal, sem previsão legal.

QUESTÃO 6

Não sendo encontrada a pessoa ou a coisa procurada em uma busca, o CPP determina que os motivos da diligência

A não precisam ser comunicados em nenhuma hipótese.
B devem ser comunicados à imprensa.
C serão comunicados somente ao Ministério Público, em dez dias.
D serão comunicados a quem tiver sofrido a busca, se este o requerer.
E serão comunicados apenas ao juiz de plantão.

Gabarito: D

O art. 247 garante a quem sofreu a busca, se o requerer, a comunicação dos motivos da diligência quando nada é encontrado.

QUESTÃO 7

Na execução de mandado de busca domiciliar, os executores mostram e leem o mandado ao morador e o intimam a abrir a porta. Em caso de desobediência, o Código de Processo Penal prevê que

A o morador será preso por desacato, qualquer que seja o motivo da recusa
B será arrombada a porta e forçada a entrada
C os executores aguardarão o dia seguinte antes de qualquer outra providência
D a diligência será suspensa até a expedição de nova ordem judicial

E o mandado será devolvido ao juiz, com a lavratura de certidão negativa

Gabarito: B

O art. 245, § 2º, determina que, em caso de desobediência, será arrombada a porta e forçada a entrada. Trata-se do cumprimento de ordem judicial regular, em que a resistência do morador não impede a diligência.

QUESTÃO 8

Guardas municipais cumprem mandado judicial de busca em uma residência e pretendem entrar às 23 horas, sem consentimento do morador e sem flagrante delito, desastre ou necessidade de socorro. Segundo a Constituição Federal e o Código de Processo Penal, a entrada

A é permitida, desde que o morador seja intimado por telefone e não atenda à chamada realizada pelos executores

B é permitida, mediante simples comunicação posterior ao Ministério Público

C é permitida, se houver autorização da autoridade policial ou do comando da guarda

D é permitida, pois o mandado judicial vale a qualquer hora do dia ou da noite

E não é permitida, pois a determinação judicial só autoriza o ingresso no domicílio durante o dia

Gabarito: E

O art. 5º, XI, da CF protege a casa como asilo inviolável: à noite, só se entra com consentimento do morador, em caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro; a determinação judicial autoriza o ingresso apenas durante o dia. O art. 245 do CPP também prevê a execução das buscas de dia, salvo consentimento do morador.

QUESTÃO 9

Sobre o cumprimento de mandado de busca domiciliar, é correto afirmar que

A deve ser cumprido preferencialmente à noite, para surpreender o investigado.

B dispensa a lavratura de auto circunstanciado.

C não é necessário mostrar o mandado ao morador.

D ausentes os moradores, a busca não pode ser realizada.

E se o morador desobedecer à intimação para abrir a porta, esta poderá ser arrombada e forçada a entrada.

Gabarito: E

O CPP autoriza o arrombamento da porta em caso de desobediência. A busca deve ser feita de dia (A); o mandado deve ser mostrado e lido ao morador (C); na ausência dos moradores, a busca ocorre, intimando-se vizinho para assistir, se houver e estiver presente (D); e ao final lavra-se auto circunstanciado com duas testemunhas (B).

QUESTÃO 10

Com base na Constituição Federal, é possível ingressar em domicílio sem o consentimento do morador

A) a qualquer hora, por determinação judicial.
B) apenas com autorização do delegado de polícia.
C) em caso de flagrante delito, a qualquer hora.
D) somente durante o dia, em qualquer hipótese.
E) quando o morador tiver antecedentes criminais.

Gabarito: C

A Constituição admite o ingresso sem consentimento em caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro, a qualquer hora, e, durante o dia, por determinação judicial (art. 5º, XI). A ordem judicial não autoriza cumprimento à noite (A); autorização do delegado não substitui ordem judicial (B); não é verdade que o ingresso só possa ocorrer de dia em qualquer hipótese, pois no flagrante, no desastre e no socorro ele é possível a qualquer hora (D); antecedentes não autorizam o ingresso (E).

Revisão rápida — perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
Em quais casos se pode entrar na casa sem consentimento do morador?	Flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, por ordem judicial.
A busca pessoal precisa de mandado quando há fundada suspeita?	Não.
Quem deve fazer a busca pessoal em mulher?	Outra mulher, se não houver retardamento ou prejuízo da diligência.
Quantas testemunhas assinam o auto de busca domiciliar?	Duas testemunhas presenciais.
Moradores ausentes: quem é intimado a assistir à busca?	Um vizinho, se houver e estiver presente.
Nervosismo, sozinho, é fundada suspeita?	Não, segundo os tribunais superiores; exigem-se elementos objetivos.

Vídeos complementares

Se algum ponto não ficou claro na leitura, estes vídeos curtos e selecionados explicam direto ao ponto. Clique para abrir.

Busca e Apreensão ASSISTIR
Professor Rodrigo Tiago
https://youtu.be/c_8mW3O6hMY

BUSCA E APREENSÃO em Processo Penal \| PROVAS EM PROCESSO PENAL \| Aula 12 ASSISTIR
Ana Carolina Aidar
https://youtu.be/FPhFMI5IlO0